Bản giám định pháp y số 212 ngày 15/1/2003 của tổ chức giám định pháp y tỉnh B kết luận: Vũ Văn Khánh và Lê Văn Hải chết do bị vật sắc nhọn đâm gây tổn thương và mất nhiều máu.

Vật chứng của vụ án: 1 con dao thái lan lưỡi dài 20cm, rộng 3cm.

Tại bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh B đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B truy tố Hoàng Văn Tuấn về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về đề nghị truy tố của cơ quan điều tra công an tỉnh B?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Nếu nhận bào chữa cho Tuấn, với những tình tiết nêu trên, anh (chị) cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi cho Hoàng Văn Tuấn?

Tình tiết bổ sung

Ngày 23/2/2003, Hoàng Văn Tuấn bỏ trốn khỏi trại tạm giam. Cùng ngày, cơ quan điều tra công an tỉnh B đã ra lệnh truy nã Tuấn. Sau khi bỏ trốn, Tuấn đến nhà dì ruột là Nguyễn Thị Lan ở huyện MC, tỉnh A để ẩn náu.

Tuấn đã kể lại toàn bộ sự việc cho bà Lan nghe và nói "mấy đứa trong trại nói tội của con chắc bị xử tử hình, con không muốn chết vì các cháu còn nhỏ quá'. Nghe vậy, bà Lan nói "con đi tìm luật sư giúp đỡ đi, dì sẽ giúp con một khoản tiền".

Câu hỏi 3 (1 điểm): Giả sử Tuấn tìm gặp anh (chị) nhờ giúp đỡ, anh (chị) sẽ trao đổi và khuyên Tuấn vấn đề gì? Tại sao?

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Anh (chị) cần thực hiện những hoạt động gì để có thể tham gia bào chữa cho Tuấn?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B ra quyết định truy tố Hoàng Văn Tuấn về tội giết người theo điểm a khoản 1 Điều 93 BLHS. Sau khi thụ lý vụ án, TAND tỉnh B ra lệnh tiếp tục tạm giam Hoàng Văn Tuấn. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, toà án cũng đồng tình với quan điểm truy tố của viện kiểm sát.

Trong thời gian tạm giam, Tuấn thường hay đau ốm. Vợ Hoàng Văn Tuấn cho biết Tuấn là bệnh nhân bị bệnh lao phổi nặng thường xuyên phải nhập viện điều trị. Vợ Tuấn đã đưa giấy xác nhận của bệnh viện tỉnh B cho luật sư.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho Tuấn, anh (chị) sẽ trao đổi và đề nghị những vấn đề gì với TAND tỉnh B để bảo vệ quyền lợi cho Hoàng Văn Tuấn?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho Hoàng Văn Tuấn, anh (chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Ngày 16/8/2003, TAND tỉnh B mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai đối với Hoàng Văn Tuấn. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, bị cáo Tuấn xin phép được ngồi để trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử do sức khoẻ yếu.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Luật sư cần đề xuất điều gì với Hội đồng xét xử trong tình huống này?

Tình tiết bổ sung

- Theo xác minh của cơ quan điều tra, Hoàng Văn Tuấn có 1 tiền án:

Ngày 20/3/1999 bị TAND huyện A, tỉnh B xử phạt 16 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản của công dân.

- Luật sư của người bị hại Vũ Văn Khánh cho rằng cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "tái phạm" đối với Hoàng Văn Tuấn.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) sẽ đáp lại ý kiến của luật sư của người bị hại như thế nào?

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Với nội dung vụ án và những tình tiết bổ sung nêu trên, anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho Hoàng Văn Tuấn.

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh B xử phạt Hoàng Văn Tuấn 9 năm tù về tội giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS và 2 năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo khoản 1 Điều 95 BLHS. Tổng hợp hình phạt chung theo Điều 50 BLHS Hoàng Văn Tuấn phải chịu hình phạt chung về hai tội là 11 năm tù giam.